



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

REGISTRO GENERALE N. 1048 del 03/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 del 03/07/2026

PROPOSTA N. 1916 del 03/07/2026

OGGETTO: Sostituzione del RUP, ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.2, nell'Accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle vie, piazze, strade esterne, rurali ed altre di interesse comunale - Annualità 2026.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.10 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale ad interim del Settore Servizi Manutentivi" all'Ing. Pasqualino Nicotera;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 15, relativo al Responsabile Unico del Progetto, nonché l'Allegato I.2 recante requisiti, compiti e modalità di individuazione del RUP;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 25 del 21/05/2026, Registro Generale n. 851 del 29/05/2026, con la quale è stato aggiudicato, sotto riserva di legge, l'Accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle vie, piazze, strade esterne, rurali ed altre di interesse comunale - Annualità 2026, CUP C86G26000050004 - CIG BB554A58BD;

DATO ATTO CHE con la suddetta determinazione sono stati approvati gli esiti della RDO MEPA n. 6255345 e l'accordo quadro è stato aggiudicato all'operatore economico A.G. ESCAVAZIONI DI GRANDE ANTONIO, P. IVA 03394180792, con sede legale in Via Antonello da Messina n. 52/E, 88046 Lamezia Terme (CZ), che ha offerto un ribasso unico percentuale del 35,01%;

DATO ATTO CHE nella medesima determinazione il Geom. Antonio Romano è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quale Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO CHE per sopravvenute esigenze organizzative del Settore Servizi Manutentivi, nonché al fine di assicurare la corretta continuità amministrativa e gestionale della fase esecutiva dell'accordo quadro, si rende necessario procedere alla sostituzione del RUP;

RITENUTO di individuare quale nuovo Responsabile Unico del Progetto l'Arch. Grillone Roberto, dipendente di ruolo del Settore Servizi Manutentivi, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione all'incarico da svolgere;

PRECISATO CHE la sostituzione del RUP non modifica l'oggetto dell'affidamento, il CUP, il CIG, il quadro economico, gli impegni di spesa già assunti, l'operatore economico aggiudicatario, né le condizioni tecnico-amministrative dell'accordo quadro;

RITENUTO di confermare, salvo diverso successivo provvedimento, il Geom. Antonio Romano quale Direttore dei Lavori dell'intervento;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

RITENUTO di dover procedere alla formale sostituzione del Responsabile Unico del Progetto, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento
- amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 -
- Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

ATTESTATA: la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di sostituire, per l'Accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle vie, piazze, strade esterne, rurali ed altre di interesse comunale - Annualita 2026, CUP C86G26000050004 - CIG BB554A58BD, il Responsabile Unico del Progetto già individuato nella Determinazione Dirigenziale n. 25 del 21/05/2026, R.G. n. 851 del 29/05/2026;
2. di nominare quale nuovo Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.2, l'Arch. Grillone Roberto, dipendente di ruolo del Settore Servizi Manutentivi, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto;
3. di dare atto che il nuovo RUP subentra nelle attività e nelle funzioni connesse alla fase esecutiva dell'accordo quadro, curando gli adempimenti amministrativi, tecnici, di comunicazione, monitoraggio e trasparenza previsti dalla normativa vigente;
4. di confermare, salvo diverso successivo provvedimento, il Geom. Antonio Romano quale Direttore dei Lavori dell'intervento;
5. di dare atto che il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori previa disposizione del nuovo RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023;
6. di dare atto che restano invariati l'operatore economico aggiudicatario A.G. ESCAVAZIONI DI GRANDE ANTONIO, P. IVA 03394180792, il CUP C86G26000050004, il CIG BB554A58BD, il quadro economico, gli impegni di spesa già assunti e ogni altra condizione dell'affidamento approvata con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 21/05/2026, R.G. n. 851 del 29/05/2026;
7. di demandare agli uffici l'acquisizione agli atti della dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del nuovo RUP ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, ove non già presente;
8. di comunicare il presente provvedimento al Geom. Antonio Romano, all'Arch. Grillone Roberto, all'operatore economico aggiudicatario, agli uffici competenti e, ove necessario, di procedere all'aggiornamento dei dati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, sulla BDNCP/ANAC e nella sezione Amministrazione Trasparente;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;
10. di accertare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo le disposizioni vigenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1916 del 03/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 03/07/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

